

מסורת הש"ס

(א) מ"ק פ"ה (ב) נ"ח
מקצת אלל הכי וזין
מקצת עד שפסוקי הכתוב
ולא מימי אשמתא אלא
על דבר חמור ודבר
חמור אין חולקין כד
לר. לפיכך השתתף עדיפא
מן התלכות. ערך ערך
נגד (ג) א' שביעית פ"ט
משה (ד) ו' ו' דמיתא
והיא תוספתא שביעית פ"ו
ה"כ"א (ה) ש"ך למתניתין.

הגהות הב"ח

(א) גמרא עדיפא עדי
ליה: (ב) ר"ש ד"ה ולי
ליה לר' יהודה וכו' מאותן
שנתיא ואתון פירות של
ש"ס כ"ד: (ג) ד"ה הכי
גרסין דר"ה מילתא דר"ה
ושמע דר"ה רבי יהודה
הד"א:

מוסף תוספות

א. א"ע"ם שחמור על
עצמו. מוס' סוף.
ב. אוקנתא או ממקום
שלא כלל למקום שכלו
חייב לבער דמשמע הא
החזירין למקומן או חייב
לבער. מוס' הר"א.
ג. ומילתא ידענא דכל
איסורין שבתורה איסורין
בנותן טעם. ש"ס. ד.
היא קולט טעם חרי
והחזירין יותר מן האחרים
וחזרו ופולטו ונתן טעם
בהם. ש"ס. ה. דכר שפע
ליה טעמא. ש"ס. ו. צא
והבא לך אף אתה מאותו
שם. ש"ס.

רבינו הגנאל

הוא דשתייה רבי יוסף
לבר נתן אסיא. משום
דאמא מבי רב לפומבדיתא
ביום שני דעצרת.
ואמר ליה אביי וליגדיה
מר, אמר ליה רב יוסף,
דעדיפא מניה עבדי ביה,
כיון שכל השתתף חמורה מן
המלכות, דבמערבא מימינא
אגדא (הרבה) בישא דבר
היובל במד שורפתא דבר
בי, רבי יוסף מתקבצא
אצל הרב ואין חולקין עד
שפסימו בהכאתו, ולא
מימנא אשמתא, למה שלא
תתייה שמתא אלא על
דבר חמור, ובדבר חמור
אין חולקין כדבר לרב
אלא משמתין אותו מיד,
לפיכך השתתף עדיפא
היא מן המלכות. איכא
דאמרי נגדיה כו'. ואמר
ליה דטבא ליה עבדי
ליה דכי המלכות קלה
היא מן השתתף, דגרסינן
באלו מגלחין בהאי ענינא
דלא מימנא אשמתא דבר
בי, מאי שמתא אמר
רב שם מיתיה, ושמואל
אמר שמה היא. אמר רב
יוסף שדי שמתא ארבינא
דכלבא והיא ידירה עבדא,
ודברים ברויין הן. כיצא
בו המוליד פירות שביעית
כו'. ואקשינן וליה ליה
לר' יהודה ונתנין עליו
חומרי מקום וכו'. ואמר
רב שישא לעולם אית
ליה, ומלתא אחרייתא איכא
במנתי' דלא אחרייתא בהיא, דמאחר שחורה שהמוליד ממקום שכלו למקום שלא כלל למקום
שכלו, הוצרך עוד לפרש המוליד פירות שביעית ממקום שלא כלל למקום שלא כלל, ושמע שכלו מאותו מקום

מקום שנהגו פרק רביעי פסחים

נב.

עין משפט נר מצוה

יד א מיי פ"ח מהל' יו"ט
הלכה כ' טו"ש"ע א"ח
ס"י פ"ח טו"ש"ע:
בז א מיי פ"ח מהלכות
פ"ח הלכה א סמג
לפון רמ טו"ש"ע י"ד ס'י
גזל ספק מנ:
בז א מיי פ"ח מהלכות
פ"ח הלכה יד סמג
ש"ס טו"ש"ע ש"ס ספק מנ:
יד א מיי פ"ח מהלכות
פ"ח הלכה כ' סמג
לפון רמ טו"ש"ע א"ח ס'י
פה ספק א:
יה א מיי פ"ח מהלכות
שטותא הלכה יד סמג
עין קמח:
י"ח א ש"ס הלכה א:

רבינו הגנאל (המשך)

שהביאם, ואתא לאוקמה
רבי יהודה לקולא גודחה.
ואפריכא למתני' ואוקימנא
רבי יהודה לחומרא חייב
לבער, וח"ל לקולא אינו
חייב לבער, והכין פירוש,
ח"ל סבר כיון דאיתיהנהו
ממקום שלא כלל למקום
שכלו נטמלוקו תורת
אותו מקום שהביאו משם
מעליו, וא"ע"ז דכלו החם
השתא כיון דלא כלל הכא
אין חייב לבער. ור' יהודה
אומר לו צא והבא [לך]
ממקום שהבאת [אתה]
אומר, וכיון שאין שם
חם, יביא חייב לבער,
וכאלו הביאם עכשיו
ממקום שכלו למקום שלא
כלל שנתנו עליו חומרי
מקום שיצא משם, לפיכך
חייב לבער. והא דאמר
אביי ממקום שלא כלל
למקום שכלו והחזירין
למקומן שלא כלל, ח"ל
סבר הרי הן בחזקתן,
ור' יהודה סבר כיון
דליעניהו למקום שכלו
נאסרו. ותקפתא דרב אשי
פשיטין הן. ואוקמה רב
אשי בטולתא דהני תנאי,
דחנן הכובש שלשה כבשין
בחיבת אחת, ר' אליעזר
אומר אובלין על הראשון,
פירוש אותו הכובש שכבש
דחנן הכובש שלשה כבשין
בחיבת אחת, ר' אליעזר
אומר אובלין על הראשון,
וכן הכובש
שלשה כבשין בחיבת אחת
ולא כלל לכל, אלא אפילו
שנאו אחד מהן אינו חייב
לבער, ורבי אליעזר אומר
כיון שכלה אחד מהן חייב
לבער, שאומר לו צא והבא
לך אף אתה, וכיון שאינו
מוצא להביא [לפיכך] חייב
לבער, נמצא רבי יהודה
שישאל, וכן הכובש
גורסי' בירושלמי מאי
טעמא דר' אליעזר הראשון
נענו דר' אבהו, מ"ט
דריב' יהושע אחרון נתן
טעם בראשון, רבינא אומר
בפלוגתא דהני תנאי,
דהניא אובלין בתמרים עד
שיכלה האחרון שבצווער,
רשב"ג אומר אובלין על
של כל הכיפים. פירוש
הסבבין בין האחרון,
שאפשר לאדם ללקטן,
ואין אובלין עד של בין
השיש, כגון שנכנסו על
קוצין שפכין חיד, שכל
הרואה אותן מתאששן,
ואין נכשין אלא לעופות.
ח"ל כי הני, ור' יהודה
חייב לבער ולא חיישין

ביישוב לא עדינא מלאכה זיוס טוב שני הואיל ונהגו זו איסור
לא אשנה לעיניהם את המנהג: **דעדיפא מינא**. החמורה ממנה:
עבדי ליה. עשייתו לו: **מימנא אגדא דבר** כי רב תלמיד ססרה
היו נמנין להלקותו ולא נלדו משום דשמתא חמורה וחוששין לכדו
התורה: **וליה לר' יהודה כו'**.
דמשמע שיכול לומר לו בן מקום שלא
כלל לכן מקום שכלו לא והבא לך אף
אתה ממקום שהבאתי ותמנא שלא
כלל שם לחיה ואכול מאותן שצבא
(ו) ואותה שלך שיש לך צבית אסורין
וטעמא משום גדלו כאן וצוה המקום
כלו אצל אני הצבתי את שלי ממקום
היתר ואין כאן מחלוקת ולית ליה לר'
יהודה לאסור משום חומרי מקום
שהלך לשם ואפילו אין שם מחלוקת
דהא ממקום שאין עושין למקום
שעושין דטעמא לאו משום מחלוקת
הוא ואסרינן ליה משום חומרי מקום
שיצא משם: הכי גרסינן מילתא
אחריתא קאמר או ממקום שלא כלל
למקום שלא כלל ושמע שכלו במקום
חייב לבער ורבי יהודה אומר לא
והבא לך אף אתה מהיכא דאיתיהנהו
תנא קמא: ושמע שכלו במקומן חייב
לבער. וא"ע"ז דאין כאן חומרי מקום
שיצא משם שצבא ש"א עדיין לא היו
נוהגין בזה חומרא: ר' יהודה אומר
לא. יכול זה לומר לבני מקומן שלא
משם איני משנה ממנהגם דהא
הולכתים למקום שלא כלל ולא והבא
לך משם וטובל למנא הרבה: **לחומרא
אמרה רבי יהודה**. הכי היה גמיר
לה ר"א מרביה דרבי יהודה אמר
לחומרא: אלא איפוך. תוספת זו
שחוספנו על המנהג איתא או ממקום
שלא כלל למקום שלא כלל ושמע שכלו
במקומן אינו חייב לבער דאין כאן
משום חומרי מקום שיצא משם
שכסויא"ע עדיין לא נאסרו ר' יהודה
אומר י' כאן וזולו מקומו דאמרי ליה
בני מקומו הראשון לא והבא לך
מהיכא דאיתיהנהו ממקום שהצביתם
ותמנא שצבד לו: **לעולם דקדמני**.
דלא איירי מתניתין שצבא ממקומן
למקום השוה לו אלא למקום שאין שוה
לו: **והכי קאמר**. מתניתין המוליד
פירות שביעית ממקום שכלו למקום
שלא כלל או ממקום שלא כלל למקום
שכלו חייב לבער והחזירין למקומן ועדיין לא כלל אינו
אף אתה מהיכא דאיתיהנהו והא כלל להו
מתקין לה רב אשי לרבי יהודה אמו אגבא
דחומרא קלטיניהו אלא אמר רב אשי
בפלוגתא דהני תנאי דתנן ה"כובש שלשה
כבשין בחיבת אחת ר"א אומר אובלין על
הראשון ר' יהושע אומר אף על האחרון ר"ג
אומר ה"כ שכלה מינו מן השדה יבער מינו
מן החיבת והלכה כדבריו רבינא אומר
בפלוגתא דהני תנאי דתנן יאובלין בתמרין
עד שיכלה האחרון שבצווער רשב"ג אומר
אובלין
ואחרון שניתן אחרון כצבא והכי אמרינן גירושלמי מה טעם דרבי
אליעזר הראשון נותן טעם צאחרון¹ הלכך אם כלל מן השדה
אותו שצבא ראשון אסור הכל אצל האחרון אינו נותן טעם
צראשון² ואם כלל מין האחרון מן השדה אינו אסור אותם שנכבשו
קודם וטעם דרבי יהושע אחרון נותן טעם צראשון פ"י אף האחרון
כדאמר הכא אף על האחרון וקסבר ר' יהושע דמייד כשכלה אחד
מהמינים האחרון או הראשון או האמצעי כולן אסורין דנותן
טעם זה צוה ורבי יהודה דמתניתין לחומרא כוותיה³ ורבנן גמליאל
סבר דפרישית דהגוף שכלה אסור והטעם היו כצבא
עד

אומר אומרים לו צא והבא לך אף אתה ממקום שאתה בו, ואם כלל מאותו המקום
מה שיש בצווער.

אומר אומרים לו צא והבא לך אף אתה ממקום שאתה בו, ואם כלל מאותו המקום
מה שיש בצווער.